المرسوم رقم 86-172 الصادر بتاريخ: 02 أكتوبر 1986 يحظر دخول وبيع المشروبات الكحولية وشبه الكحولية على عموم التراب الوطني

المادة الأولى: يحظر استيراد وصناعة وتجارة واستهلاك المشروبات الكحولية وشبه الكحولية على كافة التراب الوطني.

المادة 2: تعتبر مشروبات كحولية:

أ.) جميع المشروبات المهيجة غير المعطرة: الخمر، النبيذ، خمور الفاكهة، والخمور الهادئة.

ب.) المشروبات الروحية المعطرة بالأفيون، والسوائل الممزوجة المماثلة والتي يغلب ذلك على طعمها أو رائحتها فتتعكر بإضافة أربعة مقادير من الماء المقطر إلى 15 درجة، ولا تصفو بصفة كاملة حتى بعد زيادة ثلاثة مقادير من الماء المقطر إلى 15 درجة أو تحتوي مادة الخَلْ، أو تمثل نسبة من الكحول تساوي 40 درجة.

ج.) جميع المشروبات المقطرة.

د.) فرموت (النبيذ الأبيض المقطرة).

ه.) جميع المشروبات المعتبرة (مشهية).

و.) جميع المشروبات المعتبرة (مسهلة).

ز.) جميع الشراب المعطر بـ (بالأروم والتافيا) (شراب مسكر)، ماء الحياة، المسكرات من ثمل عصير الفواكه والحبوب.

ح.) المشهيات والمسهلات والمشروبات الروحية من طراز (ويسكي، كونياك، جي) وكل ما يماثلها.

المادة 3: استثناء من المادة الأولى من هذا المرسوم ينظم استيراد و استهلاك المشروبات الكحولية وشبه الكحولية لصالح البعثات الدبلوماسية و القنصلية و المساعدة الفنية بمقرر من وزير الداخلية[1].

المادة 4: يجب التصريح لدى السلطات الإدارية المختصة بكل المخزونات الموجودة على التراب الوطني، وذلك خلال أجل أقصاه عشرة (10) أيام من تاريخ نشر هذا المرسوم[2].

[1]- المقرر رقم 192، بتاريخ 30 نوفمبر 1986 المتضمن تنظيم استيراد وتسويق المشروبات الكحولية لأغراض السلك الدبلوماسي والقنصلي والمساعدة التقنية للبلدان غير الإسلامية.

المادة الأولى: تحدد ترتيبات هذا المقرر إجراءات تطبيق المادة 3 من المرسوم رقم 86ـ 172 الصادر بتاريخ: 2 أكتوبر 1986 المتضمن منع إدخال وبيع المشروبات الكحولية على جميع التراب الوطني.

المادة 2: يرخص لكل هيئة دبلوماسية، أو قنصلية بأن تسير داخل حرمها محلا لبيع المشروبات الكحولية.

المادة 3: يجب أن توجه طلبات التموين إلى الوزير المكلف بالداخلية بواسطة الوزير المكلف بالشؤون الخارجية ويجب أن تتطابق الطلبات مع قائمة الحصص المنصوص عليها في المادة 4 من هذا المقرر.

المادة 4: تعد الوزارة المكلفة بالشؤون الخارجية كل سنة جدولا بحصص كل هيئة دبلوماسية أو قنصلية ويتم ذلك بطريقة تضمن تموين أصحاب الحق بصورة عادية.

تمكن مراجعة قائمة الحصص أثناء السنة بناء على طلب الهيئة الدبلوماسية أو القنصلية.

المادة 5: يمكن لشركات الدولة أو شركات الاقتصاد المختلط والمنظمات الغير حكومية التي يعمل لديها مساعدون فنيون أجانب غير مسلمين خارج انواكشوط أن تطلب من الوزارة المكلفة بالداخلية الترخيص بفتح محل لبيع المشروبات الكحولية لأصحاب الحق.

تبين إجراءات هذه المحلات بمقرر يتضمن الترخيص.

المادة 6: ينفرد بالبيع في مختلف المحلات المرخصة أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي وعمال السفارة والمساعدون الفنيون الأجانب غير المسلمين الذين وضعوا تحت تصرف الجمهورية الإسلامية الموريتانية من طرف دولة أو منظمة دولية أو غير حكومية.

المادة 7: يجب عرض حالة مخزون المحلات المرخصة وسجلات حساباتها وكشوف البيع كل ثلاثة (3) أشهر على المصالح المسؤولة عن الرقابة.

المادة 8: تباع المخزونات الموجودة فوق التراب الوطني والتي تم التصريح بها للسلطات الإدارية المختصة إلى الدبلوماسيين أو يعاد تصديرها فوق ترتيبات مقرر مشترك يصدر عن وزير الداخلية والبريد والمواصلات ووزير التجارة والنقل.

المادة 9: يمكن أن تؤدي أي مخالفة لترتيبات هذا المقرر إلى إغلاق مؤقت أو نهائي للمحل بموجب مقرر من الوزير المكلف بالداخلية.

المادة 10: يكلف ولاة الولايات ومنطقة انواكشوط وحكام ورؤساء المراكز كل فيما يعنيه بتنفيذ هذا المقرر الذي سينشر وفق الطريقة الاستعجالية في الجريدة الرسمية.

[2] - المقرر المشترك رقم 201 بتاريخ 17 دجمبر 1986 يتضمن رخصة البيع وإعادة تصدير مخزونات المشروبات الكحولية أو شبه الكحولية الموجودة والمصرح بها فوق التراب الوطني.

تحدد إجراءات تصفية هذه المخزونات بمقرر مشترك من وزير الداخلية ووزير التجارة والنقل.

المادة 5: يتعرض المواطنون المخالفون لمقتضيات هذا المرسوم للعقوبات المقررة في المادة 341 من القانون الجنائي.

يتعرض لنفس العقوبة الأجانب الذين يتعاطون بيع أو استهلاك المشروبات الكحولية وشبه الكحولية في الأماكن العامة أو يضبطون في حالة سكر علني، كما يتعرضون للطرد بإجراء إداري.

المادة 6: في حالة السكر العلني، يمكن للشرطة أن تحيل الفاعلين إلى وكيل الجمهورية.

المادة 7: تتم مصادرة و إتلاف جميع المخزونات غير المصرح بها في الأجل المحدد بالمادة 4 ويتم إتلافها من طرف مفوض الشرطة أو قائد فرقة الدرك المحلي و لا يعرقل ذلك سير الإجراءات الجنائية.

المادة 8: تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، وخصوصا المرسومين 003.65 بتاريخ:21 يناير 1965 و 038.63 بتاريخ:26 فبراير 1963.

المادة الأولى: يرخص لمن توجد في حيازتهم مخزونات من المشروبات الكحولية أو شبه الكحولية المصرح بها طبقا للمادة 4 من المرسوم 172-86 الصادر بتاريخ 2 أكتوبر 1986 في بيعها للبعثات الدبلوماسية المعتمدة في موريتانيا.

المادة 2: كل مخزون من المشروبات الكحولية أو شبه الكحولية لم تتم تصفيته طبقا للمادة السابقة، ستتم إعادة تصديره على نفقات المستورد في حدود ثلاثة (3) أشهر ابتداء من تاريخ صدور هذا المقرر.

المادة 3: تتم إعادة التصدير المحتمل للمشروبات الكحولية وشبه الكحولية طبقا للنصوص المعمول بها.

المادة 4: كل المخزونات المصرح بها في الآجال المحددة بالمادة 4 من المرسوم 86-172 والتي لم يتم بيعها ولم يعد تصديرها في الآجال المحددة في هذا المقرر يتم حجزها وإتلافها من طرف مفوض الشرطة أو قائد فرقة الدرك المحلي.

المادة 5: يكلف ولاة الولايات ومنطقة انواكشوط والحكام ورؤساء المراكز كل فيما يعنيه بتنفيذ هذا المقرر الذي سينشر وفق الطريقة الإستعجالية في الجريدة الرسمية. ج.ر 678-679.

المادة 9: يكلف وزراء الداخلية و الشؤون الخارجية و التعاون و العدل و التوجيه الإسلامي، والتجارة و النقل، والصحة والشؤون الاجتماعية، كل فيما يخصه بتطبيق هذا المرسوم الذي سينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الإسلامية الموريتانية.